

Elabore um resumo estruturado completo

1. Conceito de Serviço Público e Escolas Doutrinárias

A Constituição Federal estabelece que incumbe ao Poder Público, diretamente ou sob regime de **concessão ou permissão**, a prestação de serviços públicos. Para definir o conceito de serviço público, a doutrina divide-se em três principais escolas:

- **Escola Essencialista ou Materialista:** Considera serviço público a atividade que possui importância fundamental ou vital para a população. *Não é a corrente adotada no Brasil*, visto que atividades essenciais como saúde e educação podem ser exercidas por particulares de forma privada sem necessidade de delegação formal.
 - **Escola Subjetivista:** Define o serviço público em razão da pessoa jurídica responsável por sua execução (o Estado ou suas entidades). *Também não é adotada no Brasil*, pois o Estado pode delegar serviços a particulares e também explorar atividades econômicas que não são serviços públicos.
 - **Escola Formalista ou Legalista (Adotada no Brasil):** Serviço público é toda atividade que o ordenamento jurídico (Constituição e lei) determina que seja prestada sob **regime jurídico de direito público**.
-

2. Elementos Constitutivos do Serviço Público

A doutrina aponta três elementos fundamentais que compõem a noção de serviço público:

1. **Elemento Substrato Material:** Prestação de uma utilidade ou comodidade fruível singularmente pelos administrados (ex.: água, energia elétrica, transporte).
 2. **Elemento Formal:** Submissão ao regime jurídico-administrativo de direito público, assegurando prerrogativas e restrições especiais.
 3. **Elemento Subjetivo:** Presença do Estado, que assume a titularidade da atividade por lei e a gere diretamente ou por delegação.
-

3. Princípios dos Serviços Públicos

Com base na sistematização doutrinária e na Lei nº 8.987/1995, destacam-se os seguintes princípios essenciais:

- **Dever Inescusável do Estado:** Obrigação de promover a prestação do serviço público de forma direta ou indireta.
- **Supremacia do Interesse Público:** Prevalência do interesse coletivo sobre os interesses particulares dos executores ou usuários.
- **Adaptabilidade (Atualidade):** Modernização constante das técnicas, equipamentos e instalações, acompanhada do aperfeiçoamento do serviço.
- **Universalidade e Generalidade:** Acesso franqueado à coletividade em geral.

- **Impessoalidade:** Veda qualquer tipo de discriminação entre os usuários.
 - **Continuidade:** Impossibilidade de interrupção injustificada das atividades. A Lei nº 8.987/1995 autoriza a paralisação temporária em situações de **emergência** ou após **prévio aviso** (por razões de ordem técnica/segurança das instalações ou por inadimplência do usuário).
 - *Regra de proteção ao usuário:* A suspensão por inadimplência **não pode iniciar-se na sexta-feira, no sábado, no domingo, em feriado ou na véspera de feriado.**
 - **Modicidade das Tarifas:** Cobrança de valores módicos e acessíveis à capacidade econômica do usuário para evitar exclusão social.
 - **Transparência e Motivação:** Divulgação de informações e fundamentação ampla das decisões administrativas.
 - **Controle (Interno e Externo):** Fiscalização contínua exercida pelos órgãos do Poder Concedente, Tribunal de Contas, Poder Judiciário e Ministério Público.
-

4. Classificação dos Serviços Públicos

Os serviços públicos podem ser classificados sob diversos critérios:

- **Próprios vs. Impróprios:**
 - *Próprios:* Serviços assumidos pelo Estado para execução direta ou indireta sob regime de direito público (ex.: transporte coletivo, energia elétrica).
 - *Impróprios:* Atividades sociais prestadas por particulares por sua conta e risco, mediante autorização e sujeitas apenas ao poder de polícia (ex.: saúde privada, escolas particulares).
 - **Uti Universi (Gerais) vs. Uti Singuli (Individuais/Singulares):**
 - *Uti Universi:* Prestados à coletividade indistintamente, sem possibilidade de mensurar a utilização individual de cada usuário (ex.: iluminação pública, segurança pública); são custeados por impostos.
 - *Uti Singuli:* Prestados a usuários determinados e mensuráveis (ex.: fornecimento de água, energia e telefonia); são remunerados por tarifa ou taxa.
-

5. Formas de Prestação e Meios de Execução

- **Execução Direta:** Realizada pelos órgãos da Administração Direta (União, Estados, DF e Municípios) ou por entidades autárquicas e fundacionais da Administração Indireta.
- **Execução Indireta (Delegação / Descentralização por Colaboração):** O Estado transfere apenas a **execução** da atividade a terceiros, **mantendo sempre a titularidade do serviço público.**

Comparativo das Modalidades de Delegação

Característica	Concessão (Lei 8.987/95)	Permissão (Lei 8.987/95)	Autorização
Natureza Jurídica	Contrato Administrativo	Contrato de Adesão	Ato Administrativo Unilateral
Vínculo e Precariedade	Não é precária	A título precário	Unilateral e Precária
Quem pode receber	Pessoa jurídica ou consórcio de empresas	Pessoa física ou pessoa jurídica	Pessoa física ou pessoa jurídica
Licitação	Sempre obrigatória (Concorrência ou Diálogo Competitivo)	Sempre obrigatória (sem modalidade fixa)	Não exige licitação
Prazo	Sempre determinado	Determinado	Em regra, indeterminado
Lei Autorizativa Prévia	Exigida (salvo exceções da Lei 9.074/95)	Exigida (salvo exceções da Lei 9.074/95)	Não exige lei autorizativa prévia

Exceções de Lei Autorizativa Prévia: Não exigem lei específica as concessões e permissões relativas a saneamento básico, limpeza urbana e hipóteses já previstas em texto constitucional ou leis orgânicas.

6. Direitos e Deveres dos Usuários

A Lei nº 8.987/1995 (art. 7º e 7º-A) assegura expressamente ao usuário:

1. Receber serviço adequado e informações para defesa de interesses.
2. Opção de escolha de pelo menos **seis datas de vencimento de débitos** dentro do mês.
3. Obter certidões de atos, decisões ou pareceres sobre licitações e contratos de concessão sem necessidade de demonstrar interesse específico.
4. Contribuir para a preservação das condições dos bens públicos utilizados no serviço.

7. Extinção da Concessão de Serviço Público

O contrato de concessão extingue-se por meio de seis hipóteses previstas no art. 35 da Lei nº 8.987/1995:

1. **Advento do Termo Contratual (Reversão):** Término natural do prazo avençado. Gera o retorno do serviço ao Poder Concedente e a **reversão dos bens** vinculados ao contrato ainda não amortizados.
 2. **Encampação:** Retomada do serviço durante a vigência do contrato por **motivo de interesse público**. Exige **lei autorizativa específica** e **prévio pagamento de indenização**.
 3. **Caducidade:** Declaração de extinção decretada pela Administração motivada por **inexecução total ou parcial do contrato** (falha ou inadimplemento da concessionária). Não exige indenização prévia (o cálculo de parcelas indenizatórias de bens reversíveis ocorre no curso do processo, abatendo-se multas e prejuízos).
 4. **Rescisão:** Extinção motivada por **inadimplemento do Poder Concedente**. *Atenção:* A rescisão por iniciativa da concessionária exige obrigatoriamente **ação judicial** impetrada para este fim.
 5. **Anulação:** Extinção decorrente de **vício de ilegalidade** no procedimento licitatório ou no contrato. Atua com efeitos retroativos (*ex tunc*).
 6. **Falência ou Extinção da Empresa Concessionária:** Extinção por incapacidade jurídica ou desaparecimento do titular da outorga (contrato *intuitu personae*).
-

8. Política Tarifária e Equilíbrio Econômico-Financeiro

- **Fixação do Valor:** A tarifa inicial é definida pelo preço constante da proposta vencedora da licitação.
 - **Valoração / Diferenciação Tarifária:** É permitida a cobrança de tarifas diferenciadas conforme as características técnicas e os custos específicos no atendimento a diferentes segmentos de usuários (ex.: categorias residenciais, comerciais ou faixas de consumo).
 - **Manutenção do Equilíbrio Econômico-Financeiro:** Garantido via **reajuste** (para neutralizar a inflação com base em índices contratuais) e **revisão** (para recompor a equação em razão de alterações unilaterais pelo Estado, fatos do príncipe ou eventos extraordinários).
 - **Receitas Alternativas:** O edital pode prever a exploração de fontes de receita paralelas/complementares (ex.: veiculação de publicidade) a fim de reduzir o valor cobrado do usuário e favorecer a modicidade tarifária.
-

💡 Se desejar praticar este conteúdo, posso elaborar um simulado de questões focado nas pegadinhas mais cobradas em provas da PRF sobre extinção da concessão e princípios dos serviços públicos.